

Statuto Albertino

ART. 1 - Struttura Politica e Garanzie Fondamentali

Il server è organizzato secondo i principi di una monarchia parlamentare. In tale sistema, il monarca Gagliardi Alberto riveste il ruolo di amministratore e garante dell'esecuzione delle leggi approvate mediante votazione dai membri attivi. Il potere legislativo e giudiziario sono in mano al popolo.

Tutti i diritti fondamentali sono pienamente garantiti e protetti dal presente Statuto.

ART. 2 - Ruolo del Monarca

Il monarca ha il compito di eseguire la volontà manifestata dal popolo mediante votazione e garantire l'esecuzione delle leggi. Di fronte al voto, il monarca è uguale a ciascun membro attivo.

Il monarca gode di prerogative specifiche, tra cui:

- l'imposizione immediata di punizioni per violazioni straordinarie, gravissime e urgenti.
- la risoluzione di ambiguità, lacune interpretative o potenziali exploit che potrebbero consentire di aggirare le disposizioni, nei casi di incertezza non sufficientemente chiariti dallo Statuto.
- assumere il ruolo di avvocato accusatore o difensore se la situazione lo richiede in quanto autore dello Statuto.

Il monarca costituisce una figura permanente e irrevocabile, non soggetta a revoca né mediante votazione né attraverso procedure analoghe. Tale immutabilità è finalizzata a preservare la stabilità istituzionale del server e non è modificabile tramite modifiche dello Statuto, così come leggi che minacciano la sua integrità.

ART. 3 - Supremazia dello Statuto

Nessun soggetto, incluso il monarca, è superiore al presente Statuto, che rappresenta il fondamento supremo dell'ordinamento del server. Il monarca e tutte le autorità sono tenuti a rispettarne integralmente le disposizioni, senza possibilità di deroga unilaterale.

ART. 4 - Membri Attivi e Procedura d'Acquisizione

I membri attivi, e quindi aventi diritto di voto, sono: Gagliardi Alberto, Passante Lorenzo, Ceraj Gabriel, Fabiano Christian Nicola e Biclea Alexandru Antonio.

Gli altri membri del server sono esclusi dal diritto di voto, ma possono presentare una richiesta formale alle autorità competenti per ottenere lo status di membri attivi, ai sensi dell'Art. 6, e sarà compito del monarca organizzare una votazione ordinaria ai sensi dell'Art. 8 nella quale sarà deciso se accettare il nuovo membro attivo. Tale richiesta è ammessa

solo se motivata da un impegno concreto e da un'attività recente e dimostrabile nel server, che ne certifichi il passaggio da stato passivo a attivo.

ART. 5 - Membri Esterni

Per membri estranei si intendono tutti quegli individui che, per ragioni di amicizia o conoscenza, mantengono un contatto sporadico con il server, ma che non sono in alcun caso attivi in esso. I membri esterni non godono di alcun diritto previsto dal presente Statuto ma possono partecipare alle attività del server e ad oggi sono Santos Reis Caick Sergio, Stroea Victor Gabriel, Rossi Michael.

ART. 6 - Presentazione di Richieste Formali

Ogni membro attivo ha il diritto e il dovere di presentare richieste formali riguardanti questioni amministrative, legislative o procedurali, al fine di garantire una partecipazione democratica e trasparente alla gestione del server. Tali richieste devono essere redatte in un documento digitale in formato PDF e inoltrate esclusivamente tramite il canale "#richieste-formali".

Il documento PDF deve essere strutturato in modo ordinato e professionale, seguendo un formato standardizzato per assicurare leggibilità e completezza. Esso dovrà includere SOLO i seguenti elementi essenziali, disposti in sezioni chiaramente etichettate:

- Nome e Cognome: Dati del richiedente con nome reale completo.
- Titolo della Richiesta: Descrizione chiara e concisa di quanto si intende realizzare o modificare.
- Motivazione: Esposizione dettagliata e argomentata delle ragioni che giustificano la richiesta, inclusi eventuali riferimenti ad articoli del presente Statuto o evidenze fattuali.
- Data e Orario di Creazione: Attestante il momento di redazione del documento.
- Firma del Richiedente: Firma del richiedente e dell'incaricato di redigere il documento (eventuale legale e/o GemiX).

In via assistenziale, ai sensi dell'Art. 28, GemiX – l'IA integrata del server – può generare e apporre una firma digitale equivalente in qualità di 'assistente legale', limitatamente alla redazione e autenticazione etica del documento PDF. Questa firma ovviamente verrà accompagnata dalla firma del richiedente e non sostituisce la responsabilità del firmatario umano, che rimane pienamente accountable per il contenuto (in linea con Art. 11 e Art. 31). L'invio della richiesta deve prevedere un nome del file che includa un breve riferimento alla richiesta (es. "Richiesta_Argomento.pdf"). La richiesta, se conforme, verrà esaminata dalle autorità competenti e riceverà risposta entro 48 ore. Eventuali richieste non conformi al presente formato o con argomentazione non sostenibile o irrealistica saranno respinte con indicazione delle motivazioni. La procedura sul canale "#richieste-formali" è guidata e sarà possibile selezionare se la richiesta sarà "pubblica" o "privata" ai sensi dell'Art. 22.

ART. 7 - Riunioni Legislative Mensili

Una volta al mese, ciascun membro attivo ha il diritto inviolabile di richiedere una riunione dedicata alla creazione, modifica o abolizione di leggi e alle sanzioni correlate, inoltrando richiesta formale ai sensi dell'Art. 6. Tale riunione deve essere convocata entro un termine ragionevole, non superiore a sette giorni, e deve garantire la partecipazione paritaria di tutti i membri aventi diritto.

ART. 8 - Tipi di Voto, Ambito di Applicazione e Tempistiche

Il voto ordinario concerne questioni rilevanti ma non decisive, quali l'assunzione o l'abolizione di emoji, stickers, soundboard personalizzati o cambiare immagine o altre personalizzazioni del server, nonché di canali tematici, e la partecipazione al voto è volontaria. Il voto straordinario, invece, si applica in casi penali, come l'emissione di sanzioni disciplinari. È possibile richiedere un voto tramite richiesta formale ai sensi dell'Art. 6 specificando la tipologia ordinaria o straordinaria (se si ritiene tale) e sarà compito del monarca organizzarlo. Il voto per essere valido deve obbligatoriamente essere organizzato dal monarca nel canale "votazioni" e dovrà includere una breve descrizione del tema di voto e saranno invalidate eventuali votazioni clandestine che non seguono questa procedura. Una votazione approvata se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli.

Ogni votazione deve concludersi entro 24 ore dalla sua apertura. In caso di assenza, il voto del membro non sarà conteggiato. Eccezione è prevista per i voti straordinari, in cui ciascun membro ha il dovere assoluto di esprimere il proprio voto entro tre giorni.

ART. 9 - Procedura di Approvazione/Modifica di leggi

Le proposte di legge devono essere presentate dal monarca dopo richiesta formale ai sensi dell'Art. 6.

Si possono proporre nuove leggi o chiedere modifiche di leggi già esistenti tramite richiesta formale e sarà poi compito del monarca organizzare una riunione legislativa (consilium) per discuterne la definizione generale della legge, creare poi, una volta scritta/modificata la legge, un dibattito apposito nella sezione testuale "dibattiti" dedicato alla legge in questione per dare la possibilità ai membri di guardarla e discuterne e infine indire una votazione ordinaria ai sensi dell'Art. 8. È ammessa la modifica di un solo articolo per volta, mediante procedura straordinaria ai sensi dell'Art. 8.

Sono inviolabili e non modificabili gli articoli che violano direttamente l'integrità del monarca con lo scopo volto alla possibilità di sostituirlo.

ART. 10 - Applicabilità delle Regole in Altri Contesti

Eventuali leggi create per certi videogiochi, come quello di Minecraft, rimangono all'interno di esso, senza avere rilevanza nel server. Regole che esistono in altri contesti come altri gruppi, server o videogiochi, non valgano in questo server.

ART. 11 - Ruoli ed Eccezioni nel Processo Penale

Durante un processo penale, organizzato obbligatoriamente dal monarca (o richiedibile tramite richiesta formale ad esso ai sensi dell'Art. 6), l'accusa ha il compito di proporre una sanzione adeguata all'atto commesso, assistito dal proprio avvocato accusatore. L'accusato,

unitamente al suo difensore legale, ha il diritto inviolabile di presentare una difesa volta a contestare, annullare o ridurre tali proposte di pene irrogate, attenendosi agli articoli del presente Statuto, sia avvocato accusatore che difensore sono obbligatori indipendentemente dalla gravità dell'accusa e durante un processo penale è necessario raccogliere eventuali prove e testimonianze a supporto dell'accusa o della difesa. Alla fine del processo verrà effettuato un voto straordinario ai sensi dell'Art. 8 che dovrà includere una breve descrizione dell'accaduto e delle questioni emesse al processo, per definire l'esito finale e l'eventuale pena. Tra le pene erogabili è inclusa anche la degradazione di membro attivo.

ART. 12 - Garanzie negli Interrogatori

Ogni membro ha il diritto a un interrogatorio condotto in modo sano, non tossico e privo di qualsiasi pressione, in modo privato, al fine di prevenire confessioni false o indotte. Qualsiasi forma di violenza, minaccia o tortura volta a ottenere informazioni sarà punita severamente, ai sensi dell'Art. 11, dell'Art. 15 e dell'Art. 18. Mentire durante un interrogatorio è considerato una violazione grave dello Statuto del Server e comporta sanzioni disciplinari ai sensi dell'Art. 11.

ART. 13 - Contestazioni e Segnalazioni

Ogni membro ha il diritto di contestare un provvedimento disciplinare, compresi quelli di azioni straordinarie in situazioni di crisi da parte del monarca, o accuse infondate su se stesso ai sensi dell'Art. 14, per un massimo di tre appelli, presentati formalmente ai sensi dell'Art. 6, garantendo il diritto alla difesa ai sensi dell'Art. 11. Se l'accusa si rivela esagerata o priva di fondamento, l'accusante sarà punito severamente mediante procedura penale (a meno del monarca, per il quale sarà ritenuto errore procedurale e si impegnerà a fare in modo che l'errore non riaccada in futuro), per preservare l'integrità del sistema giudiziario.

Ogni membro ha il diritto di segnalare e contestare un provvedimento disciplinare altrui, un'azione avvenuta con sospetto abuso di potere, una violazione dello Statuto da parte di chiunque altro o altre situazioni pertinenti per un massimo di tre appelli, presentati formalmente ai sensi dell'Art. 6.

ART. 14 - Azioni Straordinarie in Situazioni di Crisi

In caso di scioperi pericolosi, discussioni accese o minacce all'ordine pubblico, il monarca ha il diritto di adottare azioni straordinarie, quali muting temporaneo, sospensione o rimozione da canali, purché motivate e proporzionate. Tali misure devono essere utilizzate obbligatoriamente per restaurare l'ordine e non per opprimere diritti, inclusi quelli di proteste pacifiche ai sensi dell'Art. 16. Eventuali abusi segnalati saranno esaminati e sanzionati ai sensi dell'Art. 1 e dell'Art. 13.

ART. 15 - Divieto di Discriminazione

Ogni membro ha il diritto inviolabile a non essere discriminato per motivi di etnia, cultura, religione, abitudini o altre caratteristiche personali. Il mancato rispetto di tale principio, se segnalato formalmente, non sarà tollerato e sarà sanzionato mediante procedura penale, ai sensi dell'Art. 11.

ART. 16 - Diritto a Forme di Protesta Pacifiche

Il server si fonda su principi democratici, per cui ogni membro ha il diritto di partecipare a forme di protesta pacifiche, purché queste non violino i diritti altrui. Tali proteste devono rispettare le disposizioni del presente Statuto, inclusi gli Artt. 21, 15 e 18, e non devono ledere la decenza o incorrere in diffamazione.

ART. 17 - Libertà di Espressione e Condanna di Estremismi

Il server promuove la libertà di espressione e di dibattito, che deve avvenire preferibilmente nella sezione "discussioni" se di natura lunga e sostanziosa. È consentita la registrazione mediante camera o condivisione dello schermo, nel rispetto dei limiti imposti dalla diffamazione, dalla decenza e dalle disposizioni del presente Statuto, inclusi gli Artt. 21, 15 e 18. Nonostante il forte orientamento democratico del server, esso condanna e discrimina comportamenti o ideologie estremiste, al fine di prevenire un decadimento culturale e sociale. In tali casi, i diritti di parola, stampa e espressione correlati saranno soppressi e repressi con forza, mediante sanzioni disciplinari ai sensi dell'Art. 11.

ART. 18 - Ripudio della Violenza e Diritto all'Autodifesa

Per garantire il benessere di tutti i membri, il server ripudia ogni forma di violenza o minaccia, inclusa quella psicologica (quali minacce o bullismo), fisica o morale.

ART. 19 - Principio di Uguaglianza Dinanzi alla Legge

Ogni membro è uguale dinanzi alla legge e non può essere giudicato per etnia, religione, nazionalità o altre caratteristiche personali. Tuttavia, orientamenti politici estremisti potranno essere valutati ai fini di sanzioni, in coerenza con l'Art. 17, per tutelare l'equilibrio ideologico del server.

ART. 20 - Diritto all'Astensione

Ogni soggetto, membro attivo o meno, ha il diritto inviolabile di astenersi dal voto ordinario o di rimanere in silenzio di fronte a qualsiasi domanda o interrogatorio. Qualsiasi forma di insistenza o coercizione non sarà tollerata e sarà considerata una violazione dei diritti fondamentali, punibile ai sensi dell'Art. 11 e dell'Art. 21. Questo diritto non è applicabile durante votazioni straordinarie in cui ogni membro ha l'obbligo di esprimere il suo voto.

ART. 21 - Diritto al Riposo, al Tempo Libero e alla Riservatezza della Vita Privata

Ogni soggetto, membro attivo o meno, ha il diritto inviolabile al riposo, al tempo libero e alla riservatezza della propria vita privata. È pertanto vietato assillare i membri non disponibili. Se segnalate formalmente, tali condotte saranno sanzionate mediante procedura penale, ai sensi dell'Art. 11, al fine di preservare il benessere collettivo del server.

Di conseguenza ogni soggetto ha il diritto inviolabile alla facoltà di astenersi da qualsiasi domanda di natura personale e sarà protetto da sanzioni per violazioni, ai sensi dell'Art. 11, al fine di tutelare la dignità individuale.

ART. 22 - Diritto alla Privacy nelle Comunicazioni e Messaggi Privati

La privacy dei soggetti partecipanti a un canale privato costituisce un diritto inviolabile. Essi possono richiederlo tramite richiesta formale ai sensi dell'Art.6 o tramite richiesta informale al monarca se presente in chiamata, il quale sbloccherà l'accesso a tale canale solo ai soggetti richiedenti. Nessuna interferenza, accesso non autorizzato o disturbo è consentito, e qualsiasi violazione sarà soggetta a sanzioni disciplinari ai sensi dell'Art. 8 e dell'Art. 11.

La privacy dei messaggi privati deve essere rispettata in maniera assoluta. Tuttavia, l'invio di un messaggio privato con finalità di segnalare un torto a un soggetto leso esonera il mittente da ogni accusa, purché il messaggio sia inoltrato privatamente tramite il canale "#richieste-formali", i quali hanno l'obbligo di rispondere ai sensi dell'Art. 6 e soltanto in queste casualità è possibile fare richiesta privata, in altri la richiesta verrà respinta. Qualsiasi divulgazione non autorizzata sarà punita ai sensi dell'Art. 22.

ART. 23 - Diritto a Conversazioni Tranquille

Ogni membro ha il diritto inviolabile a una conversazione chiara, tranquilla e non disturbata. Eccessivi disturbi come soundboard per un periodo estremamente prolungato non saranno tollerati e saranno sanzionati mediante procedura penale, ai sensi dell'Art. 11.

ART. 24 - Divieto di Spoiler e Procedure di Gestione

Qualsiasi forma di spoiler riguardante film, serie, videogiochi o altri contenuti non sarà tollerata, al fine di preservare l'esperienza di fruizione dei membri. In caso di avviso specifico da parte di un membro di evitare spoiler su un argomento non ancora fruito, è obbligatorio astenersi da discussioni correlate. Le discussioni su tali temi devono limitarsi a conversazioni private in canali vocali separati. Violazioni se segnalate formalmente saranno sanzionate ai sensi dell'Art. 11.

ART. 25 - Utilizzo Appropriato dei Canali

Ogni membro ha il dovere di utilizzare i canali testuali o vocali esclusivamente per gli scopi ad essi indicati, nel rispetto dei partecipanti e della destinazione d'uso. Violazioni, quali off-topic o interferenze, saranno sanzionate ai sensi dell'Art. 11 e dell'Art. 23.

ART. 26 - Libertà nell'Utilizzo di Nickname e Immagini Profilo

Ogni soggetto ha la libertà assoluta di scegliere nickname e immagini profilo, nei limiti della decenza e purché non generino discussioni o violino i diritti altrui, ai sensi degli Art. 15 e 18. Eventuali abusi saranno sanzionati ai sensi dell'Art. 11.

ART. 27 - Lingua Ufficiale del Server

La lingua ufficiale del server è l'italiano. Lingue quali rumeno, inglese, albanese, spagnolo, francese, tedesco, napoletano o barese non sono considerate ufficiali. Tutti i documenti formali e le comunicazioni ufficiali devono essere redatti in italiano, a eccezione di termini tecnici, ai sensi dell'Art. 6, per garantire chiarezza e uniformità.

ART. 28 - Obbligo di Intelligenza Artificiale Assistenziale

Il server deve garantire, per legge, la presenza di un'intelligenza artificiale utile per rispondere a domande, risolvere esigenze o fornire assistenza (GemiX). Tale strumento deve essere integrato in modo accessibile e conforme ai principi del presente Statuto, inclusi l'Art. 25.

ART. 29 - Diritto all'Assistenza Tecnica

Ogni membro ha il diritto inviolabile di richiedere assistenza tecnica alle autorità competenti (quali il monarca o tecnici), in caso di problemi tecnici o amministrativi. Tale richiesta può essere presentata formalmente ai sensi dell'Art. 6 o tramite richiesta informale ad eventuali autorità competenti presenti in chiamata se disponibili a porre supporto, garantendo supporto tempestivo e proporzionato.

ART. 30 - Controllo sui Link e Contenuti Scaricabili

L'invio di link, file o oggetti scaricabili è consentito ma è possibile, anche se non obbligatorio, dai riceventi con intenzione di aprirli, richiedere una verifica preventiva da parte di un tecnico o del monarca, al fine di prevenire attacchi hacker, vandalismo informatico o rischi per la sicurezza del server. Tali richieste devono essere presentate ai sensi dell'Art. 6.

ART. 31 - Sanzioni per Contraffazione di Documenti

La contraffazione o alterazione di qualsiasi documento ufficiale del server, inclusi quelli previsti dall'Art. 6, sarà punita con sanzioni severe, mediante processo penale ai sensi dell'Art. 8. Tale condotta mina la trasparenza e la democraticità del server e può comportare l'esclusione immediata dello status attivo, ai sensi dell'Art. 11.

ART. 32 - Divieto di Vendette e Distruzioni Violente

Qualsiasi forma di protesta o vendetta violenta che implichi danni al server Discord a causa di qualunque motivo, sarà sanzionata severamente mediante voto straordinario, ai sensi dell'Art. 11 e dell'Art. 16, integrando il ripudio della violenza sancito dall'Art. 18.

ART. 33 - Divieto di Abuso di Privilegi

In quanto stato democratico, il server vieta a chiunque, inclusi il monarca e le autorità, di sfruttare permessi o privilegi per tornaconti personali. Ogni azione deve essere deliberata democraticamente e può essere contestata, in conformità alle direttive del presente Statuto e ai sensi dell'Art. 3 e dell'Art. 15, per preservare l'uguaglianza e la trasparenza.

ART. 34 - Personalizzazioni del Server (Emoji, Stickers e Soundboard)

Ogni membro attivo ha il diritto di richiedere personalizzazioni del server nelle seguenti categorie, in base ai propri gusti e nel rispetto dei limiti complessivi consentiti dalla piattaforma:

- Emoji: Fino a un massimo di 50 emoji totali per l'intero server.
- Stickers: Fino a un massimo di 5 stickers totali per l'intero server.

- Soundboard: Fino a un massimo di 8 soundboard totali per l'intero server.

Tali richieste formali ai sensi dell'Art. 6 saranno accettate o rifiutate mediante votazione ordinaria, ai sensi dell'Art. 8. Le personalizzazioni devono essere approvate collettivamente per mantenere l'equilibrio e la coerenza del server, e non possono superare i limiti fisici imposti dalla piattaforma.

ART. 35 - Creazione di Canali Tematici Specifici

Ogni membro attivo ha il diritto di richiedere la creazione di canali testuali o vocali dedicati alla discussione di argomenti specifici, purché vi siano almeno due membri interessati, da confermare mediante dichiarazione formale. Tali richieste saranno approvate dal monarca, ai sensi dell'Art. 6, nel rispetto delle risorse del server.

ART. 36 - Diritto a Canali Informativi Tematici

Ogni membro attivo del server ha il diritto inviolabile di richiedere, mediante istanza formale ai sensi dell'Art. 6, la creazione di un canale informativo tematico dedicato esclusivamente alla raccolta e condivisione di post da X (ex Twitter). Tali canali sono progettati per raggruppare aggiornamenti, notizie, annunci o contenuti specifici legati a un argomento di interesse personale o collettivo, favorendo una comunicazione strutturata, accessibile e mirata ai temi rilevanti.

Il membro richiedente avrà l'esclusivo controllo gestionale del canale, con permessi di scrittura riservati unicamente a lui. Inoltre, disporrà di un bot dedicato che, all'invio di un link a un post da X nel canale, formatterà automaticamente il messaggio incorporando autore, immagine del profilo, descrizione e media allegati del post originale.

ART. 37 - Assegnazione di Ruoli Personalizzati

Per un valido motivo, ogni membro attivo ha il diritto di richiedere ruoli personalizzati nel server, quali "avvocato difensore", "avvocato accusatore", "tecnico" o "amministratore", da decidere mediante votazione ordinaria, ai sensi dell'Art. 8.

ART. 38 - Tornei ed Eventi Pubblici e Privati

I tornei ed eventi possono essere di categoria pubblica e privata.

- I tornei o eventi pubblici sono esclusivamente organizzati dal monarca, devono garantire l'accesso a tutti i membri attivi ed esterni, con data e tematiche decise tramite voto ordinario ai sensi dell'Art. 8. Se un individuo ha il desiderio di voler richiedere l'organizzazione di attività pubbliche ricreative, è possibile richiederne l'organizzazione tramite richiesta formale ai sensi dell'Art. 6.

- I tornei o eventi privati, possono essere organizzati da qualunque individuo e sarà suo compito organizzarne i dettagli come data, la scelta dei partecipanti (nei limiti di esclusione ripetitive e del bullismo) o delle sue tematiche. Per tornei o eventi privati da più di 4 persone o a partecipazione volontaria, è necessaria una richiesta formale ai sensi dell'Art. 6 mentre per 4 o meno persone basterà una notificazione informale ai suoi partecipanti e al monarca tramite chiamata o messaggio.

Per tornei o eventi con scommesse o montepremi, tutti i partecipanti devono essere informati informalmente in anticipo per trasparenza.